

Mandatsnotiz Clearingstellenverfahren

1. Beteiligte und wirtschaftlicher Hintergrund

Mandantin ist die Neuralis MedTech GmbH, Henkestraße 91, 91054 Erlangen. Geschäftsführer ist Dr. Henrik Vogt, Ingenieur und Mitgründer, Anteil 32 Prozent am Stammkapital. Weitere Gesellschafter: Venture-Fonds FrankenHealth 51 Prozent, Ärztin Dr. Miriam Seidl 17 Prozent. Dr. Vogt verantwortet Entwicklung, Zulassung und klinische Kooperationen.

2. Anlass

Nach einer Betriebsprüfung 2026 fragt die DRV Bund, ob Dr. Vogt seit 01.03.2023 abhängig beschäftigt ist. Die GmbH hatte ihn bisher als nicht versicherungspflichtigen Gesellschafter-Geschäftsführer behandelt. Die Prüferin verweist auf die Minderheitsbeteiligung, feste Monatsvergütung, Urlaubsregelung und Zustimmungsvorbehalte des Beirats.

3. Kritische Tatsachen

Dr. Vogt besitzt kein Mehrheitsstimmrecht. Die Satzung verlangt 75 Prozent für Änderungen des Gesellschaftsvertrags, Abberufung des Geschäftsführers aus wichtigem Grund, Budget über 250.000 EUR und Verkauf der Kernpatente. Für Alltagsweisungen enthält die Satzung keine Sperrminorität. Der Geschäftsführervertrag sieht 12.000 EUR monatlich, 30 Urlaubstage und Lohnfortzahlung vor. Dr. Vogt hat aber eine persönliche Bürgschaft über 400.000 EUR übernommen und ist einziger Inhaber des Entwicklungs-Know-hows.

4. Arbeitsauftrag

Zu prüfen sind Rechtsmacht aus Satzung, tatsächliche Geschäftsführungsmacht, Bedeutung der Bürgschaft, Familien- oder Gründerautorität, Abberufbarkeit, Weisungsrechte, C0032-Angaben und Beitragsfolgen. Die Stellungnahme muss aktuellere BSG-Linie zur Rechtsmacht ernst nehmen und darf faktische Unentbehrlichkeit nicht mit gesellschaftsrechtlicher Sperrminorität verwechseln.

Gesellschaftsvertrag, Auszug

1. Kapital und Stimmen

Stammkapital 100.000 EUR. FrankenHealth Ventures GmbH hält 51.000 EUR, Dr. Henrik Vogt hält 32.000 EUR, Dr. Miriam Seidl hält 17.000 EUR. Jeder Euro Geschäftsanteil gewährt eine Stimme. Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit Vertrag oder Gesetz keine höhere Mehrheit verlangen.

2. Qualifizierte Mehrheiten

75 Prozent der Stimmen sind erforderlich für Satzungsänderungen, Kapitalmaßnahmen, Verkauf wesentlicher Patente, Jahresbudget über 250.000 EUR, Aufnahme von Darlehen über 150.000 EUR, Bestellung und Abberufung eines Geschäftsführers ohne wichtigen Grund sowie Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags.

3. Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern eine Geschäftsordnung geben. Der Beirat genehmigt Investitionen über 50.000 EUR, Neueinstellungen ab Vergütungsgruppe Leitung und klinische Studienverträge über 100.000 EUR.

4. Streitpunkt

Dr. Vogt kann bestimmte Strukturentscheidungen blockieren, aber nicht allein laufende Weisungen im Entwicklungsbetrieb verhindern. Die Satzung enthält keine Klausel, nach der ihm bei Stimmengleichheit ein Stichentscheid oder ein umfassendes Vetorecht gegen Weisungen im Anstellungsverhältnis zusteht.

Geschäftsführervertrag Dr. Vogt, Auszug

1. Vergütung und Arbeitsleistung

Monatsvergütung 12.000 EUR brutto, zahlbar zum Monatsende. Variable Vergütung bis 40.000 EUR jährlich bei Meilensteinen Zulassung, Pilotkunden und Finanzierungsrunde. Dr. Vogt stellt seine volle Arbeitskraft zur Verfügung und unterrichtet den Beirat monatlich.

2. Urlaub und Krankheit

30 Arbeitstage Urlaub nach Abstimmung mit dem Beiratsvorsitzenden. Fortzahlung der Vergütung bei Krankheit für sechs Wochen. Nebentätigkeiten bedürfen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

3. Zustimmungsvorbehalte

Klinische Studien, Patentübertragungen, Verträge über 75.000 EUR und Einstellungen im Leitungskreis bedürfen vorheriger Zustimmung. Dr. Vogt darf Entwicklungsentscheidungen bis 50.000 EUR eigenständig treffen.

4. Statusrelevanz

Der Vertrag enthält klassische Elemente eines Dienstvertrags mit starker Einbindung in Beirat und Gesellschafterversammlung. Für die Stellungnahme ist entscheidend, ob die gesellschaftsrechtliche Rechtsmacht trotzdem reicht, um eine persönliche Abhängigkeit auszuschließen.

Beirats- und Gesellschafterprotokolle, Auszüge

1. Sitzung 14.02.2025

FrankenHealth verlangt Kostensenkung und Verschiebung der zweiten klinischen Studie. Dr. Vogt widerspricht, weil sonst die CE-Roadmap scheitere. Beschluss: Studie wird um drei Monate verschoben, Dr. Vogt soll Alternativbudget vorlegen. Abstimmung 68 Prozent dafür, 32 Prozent dagegen.

2. Sitzung 20.11.2025

Dr. Vogt verweigert Patentlizenz an US-Partner, weil er Exklusivität für gefährlich hält. Beschluss nicht erreicht, weil 75 Prozent erforderlich sind. Dr. Vogt blockiert mit seinen Stimmen den Verkauf der Patentfamilie NLM-4.

3. Sitzung 06.05.2026

Beirat weist Dr. Vogt an, zwei Entwicklerstellen erst nach Finanzierungszusage zu besetzen. Dr. Vogt akzeptiert unter Protest. Dieser Vorgang spricht für Weisungsunterworfenheit bei laufender Personal- und Budgetsteuerung.

4. Auswertungsvermerk

Die Protokolle zeigen zweierlei: echte Blockademacht bei Strukturentscheidungen und fehlende Durchsetzungsmacht im Tagesgeschäft. Die DRV wird voraussichtlich genau diese Trennung aufgreifen.

C0032-Arbeitsmatrix

1. Formularbezogene Angaben

C0032-Thema	Aktenstand	Risiko
Anteilshöhe	32 Prozent	keine Mehrheit
Beschlussfassung	einfache Mehrheit, 75 Prozent für Struktur	Sperrminorität nicht umfassend
Geschäftsführervertrag	feste Vergütung, Urlaub, Krankheit	Beschäftigungsindiz
Alleinvertretung	ja, aber Zustimmungsvorbehalte	neutral bis kritisch
Bürgschaft	400.000 EUR persönlich	Unternehmerrisiko, aber nicht zwingend Rechtsmacht
Know-how	Gründer und Patentautor	faktische Macht, rechtlich begrenzt

2. Rückfragen an Mandantin

1. Gibt es eine Geschäftsordnung neben Satzung und Vertrag?
2. Wurde Dr. Vogt jemals gegen seinen Willen angewiesen?
3. Kann der Beirat sein Ressort fachlich begrenzen?
4. Sind Bürgschaft und Geschäftsführervergütung miteinander verknüpft?
5. Gab es seit 2023 Änderungen der Stimmrechte oder Nebenabreden?

Stellungnahmeentwurf Status Dr. Vogt

1. Tatsachenkern

Dr. Vogt ist Mitgründer, Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter. Er trägt ein erhebliches wirtschaftliches Risiko, besitzt technisches Schlüsselwissen und kann bestimmte Strukturentscheidungen blockieren. Zugleich ist er bei laufender Budget- und Personalsteuerung an Beirats- und Gesellschaftervorgaben gebunden.

2. Rechtliche Arbeitslinie

Die Stellungnahme stellt die Rechtsmacht aus dem Gesellschaftsvertrag in den Mittelpunkt. Faktische Autorität, Bürgschaft und Branchenwissen werden nur unterstützend verwendet. Die neuere BSG-Rechtsprechung verlangt eine belastbare Rechtsmacht, nicht nur Unentbehrlichkeit oder familiäre Rücksichtnahme.

3. Antrag

Primär wird beantragt, die Tätigkeit aufgrund der besonderen gesellschaftsrechtlichen Sperrposition als nicht versicherungspflichtig festzustellen. Hilfsweise wird um Hinweis gebeten, welche Tatsachen aus Sicht der Clearingstelle für eine gegenteilige Bewertung entscheidungserheblich sind, damit eine Anpassung der Satzung und der künftigen Abrechnung geprüft werden kann.

Optionen für Satzungsänderung und Zukunftsgestaltung

1. Ziel

Wenn das laufende Verfahren ungünstig ausgeht, soll die Zukunft rechtssicher gestaltet werden. Eine rückwirkende Satzungsänderung heilt den vergangenen Status nicht. Für die Zukunft sind klare und wirksame gesellschaftsrechtliche Rechte erforderlich.

2. Optionen

Option	Wirkung	Haken
Anteilerhöhung auf 50 Prozent	stärkere Blockademacht	Fonds gibt Kontrolle ab
umfassende Sperrminorität	Weisungen im Anstellungsverhältnis blockierbar	muss gesellschaftsvertraglich sauber sein
echte Selbständigkeit außerhalb GmbH	Beratungsvertrag statt Geschäftsführerrolle	Organstellung bleibt problematisch
reguläre Beschäftigung	Beitragsklarheit	Nachzahlung und Nettolohnfragen

3. Umsetzungshinweis

Keine kosmetische Nebenabrede. Die rechtliche Macht muss aus Satzung, Beschlusslage und tatsächlicher Durchführung folgen. Parallel sind Payroll, D&O, Pensionszusage und Gesellschafterdarlehen zu prüfen.

Datei: 07_email_cfo_an_rentenberater.eml

Von	cfo@neuralis.example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Wed, 01 Jul 2026 08:22:00 +0200
Betreff	Dr. Vogt Status - bitte nicht nur Bauchgefühl

Guten Morgen,

Dr. Vogt ist überzeugt, dass er wegen der Patente und der Bürgschaft niemals Arbeitnehmer sein kann. Ich fürchte, das trägt so nicht. Bitte bauen Sie die Stellungnahme so, dass wir notfalls eine Beitragsrückstellung bilden können.

Wichtig: Der Fonds möchte keinen Präzedenzfall für alle Gründer in den Portfoliogesellschaften. Falls Sie die Rechtsmacht als nicht ausreichend sehen, brauchen wir einen Vorschlag für Satzungsänderung oder künftige Gehaltsabrechnung.

Viele Grüße
Caroline Benkert
CFO Neuralis MedTech GmbH

Datei: 06_beitragsrisiko.csv

zeitraum	monatsverguetung	variable_verguetung _status	risiko	notiz
2023-03 bis 2023-12	12000	offen	hoch	Status nie geklärt
2024-01 bis 2024-12	12000	30000	hoch	Betriebsprüfung umfasst volles Jahr
2025-01 bis 2025-12	12000	0	hoch	Beirat griff mehrfach ein
2026-01 bis 2026-06	12000	offen	mittel	Verfahren laufend